

1500146-11.2021.8.26.0493

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... envolvimento da prática de furto e tráfico de drogas. Mencionou que na busca pessoal no réu, no bolso da bermuda, foi encontrada a droga narrada na denúncia. A testemunha Dárcio José Ligabô, policial militar, aduziu que estava em serviço, juntamente com o policial Fazioni, quando em patrulhamento pela rua descrita na exordial foi avistado o acusado, o qual, ao perceber a viatura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Rua: Carlos Beltrame, 10 - Jardim Portal do Sol

CEP: 19570-000 - Regente Feijó - SP

Telefone: (18)-3279-1014 - E-mail: regfeijo@tjisp.jus.br

1500146-11.2021.8.26.0493 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500146-11.2021.8.26.0493

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DA SILVA

CONCLUSÃO: Em 01/08/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Regente Feijó. Eu, assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LEANDRO DA SILVA, qualificado nos autos, sendo-lhe imputada a prática do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 11h44min, na Antônio Ledesma Filho, bairro Nosso Teto II, nesta cidade e Comarca de Regente Feijó, o denunciado trazia consigo, para consumo pessoal, 25,12 gramas (vinte e cinco gramas e doze centigramas) da substância entorpecente Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exame químico-toxicológico às fls.13/15). Deixo de proceder ao relatório, conforme permite o artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de

ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07), pelo laudo pericial de fls. 13/15, bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a testemunha Carlos Alberto Fazioni, policial militar, declarou que estava em serviço, juntamente com o policial Ligabô, quando em patrulhamento pela rua descrita na exordial foi avistado o acusado, o qual, ao perceber a viatura policial, demonstrou nervosismo, levando à abordagem. Salientou que o réu já era conhecido nos meios policiais por envolvimento da prática de furto e tráfico de drogas. Mencionou que na busca pessoal no réu, no bolso da bermuda, foi encontrada a droga narrada na denúncia.

A testemunha Dárcio José Ligabô, policial militar, aduziu que estava em serviço, juntamente com o policial Fazioni, quando em patrulhamento pela rua descrita na exordial foi avistado o acusado, o qual, ao perceber a viatura policial, demonstrou nervosismo, levando à abordagem. Esclareceu a testemunha que foi quem realizou a busca pessoal no réu, com quem, no bolso da bermuda, foi encontrada a droga narrada na denúncia.

Por ocasião de seu interrogatório, o réu confessou a prática dos fatos ora imputados. Narrou ser usuário de drogas desde os 14 anos de idade. Relatou que buscou a maconha para o uso pessoal e que, quando já estava com o entorpecente, foi abordado pelos policiais. Confirmou ser sua a droga encontrada, confirmando que era para o próprio consumo.

Pois bem.

Inexistem dúvidas quanto à prática, pelo réu, do delito ora lhe imputado.

O auto de exibição/apreensão (fl. 07) demonstra que foram apreendidos 25,12 gramas do entorpecente maconha.

O laudo pericial (fls. 13/15) atestou a natureza da substância apreendida (maconha).

Os policiais militares foram uníssomos ao afirmarem que, avistado o acusado, este, ao perceber a viatura policial, demonstrou nervosismo, levando à abordagem, tendo, na busca pessoal nele, no bolso da bermuda, sido encontrada a droga descrita na exordial.

E o réu, por ocasião de seu interrogatório, confessou que trazia consigo a porção de maconha, a qual se destinava para o próprio uso.

Frise-se que o depoimento prestado pelo policial goza de credibilidade, uma vez que prestado sob o compromisso do artigo 203, do Código de Processo Penal. Não havendo razões a indicar o descrédito das declarações prestadas, não se justifica o desmerecimento da versão apresentada pelo policial apenas em virtude da função por ele exercida, mesmo porque a sua versão sobre os fatos se mostra harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido, já decidiu o Pretório Excelso:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma, HC 73.518, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

O modo de acondicionamento da substância e a quantidade desta, bem como as circunstâncias em que foi apreendida, não indicam outra finalidade que não o consumo pessoal.

Não havendo dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a reprimenda.

Ensina Guilherme de Souza Nucci:

"o consumidor de drogas pode receber, isoladamente, advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a

programa ou curso educativo. A opção do julgador, por uma delas, deve basear-se na culpabilidade (grau de reprovação social merecido)" (Leis penais e processuais penais comentadas, 7º edição, RT, página 296, item 8 - destaque nosso).

Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, o tipo de droga apreendida (maconha), sua quantidade, bem como que o réu possui maus antecedentes - Processos nº 000001-15.2010.8.26.0493; 0001258-31.2017.8.26.0493; 3000219-84.2013.8.26.0493 e é multirreincidente - Processos nº 0017355-81.2013.8.26.0482; 0000277-23.2017.8.26.0583; 0000945-15.2020.8.26.0154; 0001937-02.2015.8.26.0493; 0002481-87.2015.8.26.0493 (fls. 146/164), ficando, ainda, evidenciada a confissão espontânea do réu, de modo que a multirreincidência compensa parcialmente com a confissão, e, assim, a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses é a medida mais adequada, visto que a pena de advertência seria insuficiente para a prevenção e repressão do delito.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, o que faço para CONDENAR o réu LEANDRO DA SILVA à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, por estar incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, atentando-se, na execução, ao disposto no artigo 28, § 5º, da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado a presente decisão:

a) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal, pelo artigo 4º da Lei nº 12.403/2011, e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o Livro Rol dos Culpados;

b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do réu;

d) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei nº 7.210/84;

Honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Custas nos termos da Lei.

Após, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Regente Feijó, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA